

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE RIZY ENTREPISES S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ARACELI RAMOS GUZMAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", Y POR OTRA PARTE FRUTSEC S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SANTIAGO PADILLA CAMARA Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTATARIO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

a) Declara "**EL PRESTADOR**", mediante su representante legal:

1. Ser una persona moral debidamente constituida bajo la legislación mexicana según consta en la Escritura Pública número 40,650, con fecha del 23 de junio del 2017, la cual fue otorgada ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 115 de Guadalajara, Jalisco.
2. Manifiesta que sus facultades no le han sido revocados, modificados o eliminados de forma alguna a la fecha del presente contrato, así como lo hace constar en la Póliza número 723 con fecha del 15 de noviembre del 2022, celebrado ante la fe del Licenciado Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez, Corredor Público número 02 del Estado de Jalisco.
3. Que su domicilio se encuentra ubicado en la Avenida Cubilete número 248, en el número interior 07, en la Colonia Chapalita Sur, Zapopan, Jalisco.
4. Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave **REN170801V64** ("R", "E", "N", UNO, SIETE, CERO, OCHO, CERO, UNO, "V", SEIS, CUATRO).
5. Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato, así como que cuenta con el personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la prestación del servicio.
6. Expone que informo al cliente los precios, tarifas, condiciones, características, así como el costo total, objeto del servicio, de igual manera las restricciones que, en su caso, son aplicables en la prestación de este.

b) Declara "**EL PRESTATARIO**", a través de su representante legal:

1. Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana mediante la Escritura Pública número 32,379, con fecha del 30 de abril del año 2021, pasada ante la fe del Licenciado Hernán Gascón Hernández, Notario Público Titular Número 36 de Guadalajara, Jalisco.

Araceli Ramos G.

2. Manifiesta que cuenta con las facultades necesarias y suficientes para llevar a cabo el presente acto jurídico, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 3,876, de fecha del 28 de julio de año 2021, y que estas no le han sido revocadas, eliminadas o modificadas de ninguna forma al momento de la firma de este contrato.
3. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **FRU210504EY0** ("F", "R", "U", DOS, UNO, CERO, CERO, CUATRO, "E", "Y", CERO).
4. Su domicilio se encuentra ubicado en la Calle Ciprés número 2180, Colonia del Fresno 1ra Sección, C.P 44900, en Guadalajara, Jalisco.
5. Que requiere de los servicios que ofrece **"EL PRESTADOR"**.

CLÁUSULAS:

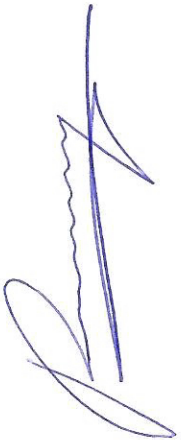
PRIMERA. – En virtud del presente contrato **"EL PRESTADOR"** se obliga a prestar a **"EL PRESTATARIO"** los servicios consistentes en **"SERVICIOS CONTABLES, DE AUDITORIA Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN"**, mismos que serán desarrollados momento a momento que sean solicitados.

SEGUNDA. – Los lineamientos, el contenido y la prestación de los trabajos mencionados en la cláusula que antecede, por lo que hace a las características solicitadas por **"EL PRESTATARIO"** estarán sujetos a la aprobación final de esta última, misma que en caso de no ser aprobados o cumplir con los estándares de calidad y cantidad solicitados podrá solicitar la realización de los mismo a cuenta de **"EL PRESTADOR"**.

No obstante, lo anterior, **"EL PRESTADOR"** desarrollaran las actividades que por el presente instrumento se le encomienden en la forma, términos y con los materiales y/o herramientas que se estimen convenientes, de acuerdo, con los conocimientos que, como profesional de la materia, ha adquirido y posee.

TERCERA. – Derivado de la prestación del servicio estipulado en la cláusula primera, **"EL PRESTATARIO"** pagara a **"EL PRESTADOR"** la cantidad que emane de la totalidad de los comprobantes fiscales que se emitan mes a mes durante la vigencia del presente contrato.

CUARTA. – Se estipula que la vigencia del presente contrato será contando a partir del día **03 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**, misma que podrá prorrogarse, previo acuerdo entre **"LAS PARTES"**.



Aniceli Ramos G.

CUARTA BIS. – En virtud de la cláusula que antecede, se estipula que en caso de que “**EL PRESTADOR**” decida terminar la prestación de servicios con “**EL PRESTATARIO**” de forma unilateral, éste deberá informar su decisión con un mes de anticipación a la fecha en que pretenda terminar con la prestación del servicio pactado por escrito.

QUINTA. – “**EL PRESTATARIO**” se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a “**EL PRESTADOR**” con el fin de que este cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento.

SEXTA. – “**LAS PARTES**” de común acuerdo convendrán los elementos necesarios que para el cumplimiento de las obligaciones materia de este instrumento deban efectuarse.

SÉPTIMA. – Durante la vigencia del presente contrato “**EL PRESTATARIO**” podrá comunicar a “**EL PRESTADOR**” sus comentarios relacionados con la prestación de los servicios objeto del presente contrato, tendientes a obtener los mejores resultados posibles respecto de los servicios objeto de este instrumento.

OCTAVA. – “**LAS PARTES**” celebrarán reuniones periódicas con el fin de informar, evaluar y analizar los servicios prestados.

NOVENA. – “**LAS PARTES**” de común acuerdo, podrán establecer las modificaciones en el contenido del presente contrato que estimen pertinentes.

DÉCIMA. – En caso de que “**EL PRESTADOR**” incumpla con la obligación de prestar los servicios convenidos en el presente instrumento, “**EL PRESTATARIO**” tendrá derecho a rescindir el presente contrato, notificando por escrito a “**EL PRESTADOR**”.

DÉCIMA PRIMERA. – “**EL PRESTADOR**” se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de los negocios de “**EL PRESTATARIO**”, ni proporcionara a terceras personas, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades y no mostrará a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, bitácora, estados de cuenta y demás materiales e información que le proporcione “**EL PRESTATARIO**” o que prepare o formule con relación a sus servicios.

DÉCIMA SEGUNDA. – “**EL PRESTADOR**” se obliga a no obstante la rescisión del presente contrato, a no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de “**EL PRESTATARIO**”, que fueren de su conocimiento con motivo de la relación de trabajo ni a proporcionar a terceros la información y documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso contrario “**EL**

PRESTADOR” quedara sujeto a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare a **“EL PRESTATARIO**”, así como a las sanciones de carácter penal a que se hiciera acreedor.

DÉCIMA TERCERA. – Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas calidades de empresa y que no hayan sido motivo de cláusula expresa en el presente contrato, se podrá añadir en un anexo presente previo contrato entre las partes.

DÉCIMA CUARTA. – Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, **“LAS PARTES”** se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiese corresponderles.

LEÍDO QUE FUE POR AMBAS PARTES ESTE DOCUMENTO ANTE LOS TESTIGOS QUE TAMBIEN FIRMAN E IMPUESTOS DE SU CONTENIDO Y SABEDORES DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAEN, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LOS 03 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.

“EL PRESTADOR”

Araceli Ramos G.

ARACELI RAMOS GUZMAN
En representación de
RIZY ENTREPISES S. DE R.L. DE C.V.

“EL PRESTATARIO”

Santiago Padilla Camara
SANTIAGO PADILLA CAMARA
En representación de
FRUTSEC S.A DE C.V.

TESTIGOS